

0000591-42.2017.8.26.0300

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Mariana Tonoli Angeli

Comarca: Jardinópolis

Foro: Foro de Jardinópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... jurisprudência neste sentido:

"APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. Ausente prova judicializada da autoria dos acusados, deve ser mantida a sentença absolutória, pois o art. 155 do CPP veda a fundamentação de decreto condenatório exclusivamente com base em elementos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jardinópolis

Foro de Jardinópolis

1ª Vara

Praça Dr. Mario Lins, s/n., Jardinópolis-SP - cep 14680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000591-42.2017.8.26.0300 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000591-42.2017.8.26.0300

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 599/2017 - Delegacia de Polícia de Jardinópolis, 117/2017 - Delegacia de Polícia de Jardinópolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO JULIO COUTO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Tonoli Angeli

Vistos.

I. Relatório

LEONARDO JÚLIO COUTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal, isto porque, segundo consta na denúncia, no dia 04 de março de 2017, por volta das 12h35min, na Rua Agnaldo Salata nº 225, bairro Jardim Itamaracá, nesta cidade e Comarca de Jardinópolis, obteve, para si, vantagem ilícita, no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), em prejuízo de W. S. R., induzindo a vítima em erro mediante a utilização de ardil e meio fraudulento.

A denúncia foi recebida no dia 23 de maio de 2017, às fls. 89.

O réu foi devidamente citado (fls. 310) e apresentou defesa prévia às fls. 162/165.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação. Oportunidade em que o I. Representante do Ministério Público apresentou memoriais orais, nos quais, pleiteou pela improcedência da ação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Da mesma forma, a Nobre Defesa apresentou memoriais orais, nos quais, requereu a absolvição do acusado ante a inexistência de provas.

É, em síntese, o relatório.

II. Fundamentação

O pedido condenatório é improcedente.

A materialidade delitiva resultou positiva pelo Boletim de Ocorrência nº 599/2017 às fls. 05/07; pelo Auto de Exibição e Apreensão às fls. 08/09; pelo Auto de Entrega às fls. 82; pelo Auto de Avaliação às fls. 83/84; pelos Documentos às fls. 79/81, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Todavia, a autoria é incerta e duvidosa.

O réu, na fase inquisitiva, afirmou que estacionou seu veículo GM/Vectra, placa CMQ-4289/Cravinhos, defronte sua residência, ou seja, local dos fatos, na Rua Agnaldo Salata, 255, por volta das 21h15min. Aproximadamente 05 (cinco) minutos depois, ouviu bater a porta de seu veículo, então saiu para verificar e constatou que indivíduos não identificados furtaram ele. Relatou que desde as 19h30min o veículo estava em seu poder, e que não o emprestou para ninguém, inclusive, ficou o tempo todo até retornar para sua residência estacionado defronte ao bar do Sr. Luís, na Rua Luís Carlos Branco Boldrini Mazzo, bairro Cidade Nova (fls. 26). Em data posterior, relatou que no dia dos fatos, estava trafegando pelas ruas da cidade, momento em que colidiu seu veículo na traseira do automóvel Kombi e, em razão de não possuir carteira nacional de habilitação, ficou apavorado e se evadiu do local. Esclareceu que em ato contínuo se dirigiu até a Unidade Policial e registrou boletim de ocorrência de furto de veículo. Informou que guardou o carro em sua residência e posteriormente levou o veículo até um canavial, acionando a Polícia Militar local para comunicar o encontro do automóvel. Frente a situação, compareceu novamente à Delegacia para registrar os fatos. Salientou que mentiu sobre o furto do veículo por sentir medo devido ao acidente que causou e por não ser habilitado a conduzir automóveis (fls. 37). Em juízo, foi decretada a sua revelia conforme fls. 358/359.

A vítima, na fase inquisitiva, informou que é proprietário do veículo GM/Vectra GLS e que, na época dos fatos, anunciou o automóvel no aplicativo de vendas OLX. Esclareceu que Leonardo Júlio Couto entrou em contato com o declarante, demonstrando interesse em adquirir o carro. Informou que, na data dos fatos, levou o veículo até a casa do acusado, oportunidade em que acordaram o valor total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para a venda. Salientou que Leonardo informou que possuía R\$ 6.000,00 (seis mil reais) em conta e que na segunda-feira receberia mais R\$ 7.000,00 (sete mil reais), motivo pelo qual realizaria a transferência da totalidade do acordo naquela data, ou seja, R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Declarou que frente a esta situação, entregou o automóvel ao acusado, confiando em sua palavra, posto que em demais vezes já realizou transações desta natureza. Ressaltou que teve conhecimento de que Leonardo envolveu-se em um acidente de trânsito e comunicou falsamente à Polícia um furto do carro em questão e que até os dias atuais nenhum valor foi repassado à ele como forma de pagamento do veículo (fls. 75/76). Em momento posterior, ratificou as declarações ditas anteriormente e apresentou documento do veículo consistente em recibo, devidamente assinado pela

antiga proprietária, bem como declaração de próprio punho desta, informando ter vendido o veículo em questão ao declarante (fls. 77/78). Em juízo, houve a desistência de sua oitiva conforme fls. 358/359.

As testemunhas de acusação, policiais militares, Cleber Calligioni Figueiredo e Rodrigo Fernando Ferreira, em ambas as fases, relataram, em consonância, que estiveram no local dos fatos para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito sem vítima e encontraram o para-choque dianteiro de um dos veículos envolvidos, identificado como Vectra, placa CMQ-4289/Cravinhos, ausente no momento. Diante disso, apresentaram a peça na Delegacia e disseram que o referido veículo tratava-se de produto de furto, tendo em vista que o condutor da Kombi disse que o Vectra trafegava sentido Ananguera/Jardinópolis, por volta das 21h, e a vítima do furto do Vectra, inicialmente identificada como Leonardo, comunicou o furto ao COPOM às 21h34min (fls. 22).

A testemunha de acusação, investigador policial, Dener Rogério Novais Hernandes, em juízo, relatou que foi elaborado um boletim de ocorrência de estelionato, no qual a vítima alegou que havia passado um veículo ao acusado e este não efetuou o pagamento. Disse que no período entre a entrega do veículo e a cobrança, o acusado se envolveu em um acidente de trânsito e se evadiu do local, porém, acabou deixando um para-choque, o qual foi encontrado pelos policiais rodoviários e apresentado no plantão. Na sequência, o acusado elaborou um boletim, alegando que o veículo havia sido furtado e, dias depois, acionou a Polícia Militar, dizendo que havia localizado o veículo. Informou também que o acusado assumiu os fatos posteriormente, alegando que ficou nervoso devido ao acidente, pois não possuía carteira de habilitação, por isso mentiu em sua declaração. Sobre o estelionato, declarou que, segundo a vítima, o acusado anotou dados falsos em uma conta de energia e disse que efetuariam o pagamento do veículo. Por fim, disse que o automóvel foi entregue à vítima após os fatos.

Ante as provas produzidas em fase inquisitorial e em juízo, vislumbro não haver provas suficientes no sentido de ensejar uma condenação criminal, tendo em vista que estas não demonstraram que o réu, realmente, praticou o crime que lhe foi imputado.

Efetivamente, a imputação alusiva ao referido crime é sustentada com base na versão apresentada pela vítima na fase policial, o que não foi comprovado em juízo em razão de sua ausência, não podendo ser comprovado, restando-se dúvidas.

Nesse sentido, imperioso atentar-se ao comando do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

O entendimento da jurisprudência neste sentido:

“APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. Ausente prova judicializada da autoria dos acusados, deve ser mantida a sentença absolutória, pois o art. 155 do CPP veda a fundamentação de decreto condenatório exclusivamente com base em elementos colhidos na fase inquisitorial. Apelação do Ministério Público, improvida. (Apelação Crime Nº 70042812495, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gaspar Marques Batista, Julgado em 21/07/2011) (TJ-RS - Apelação Crime ACR 70042812495 RS (TJ-RS) Data de publicação: 09/08/2011)”.

“O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal preferir condenação” (Ac. un. da 5ª Câmara, de 19/07/77, na Ap. nº 162.055, de Jaú, rel. Goulart Sobrinho, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313).

Observe-se que os indícios do fato foram satisfatórios no momento da instauração da ação penal; porém, não são suficientes para fundamentar um julgamento de condenação, simplesmente porque, não tendo sido comprovada a versão constante da denúncia, beneficia-se, o réu, da dúvida. Impõe-se, pois, sua absolvição - dubitativa -, por insuficiência de provas.

Conforme Tourinho Filho (conforme RT 619/267), uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indelévels na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida como um anátema. Conscientizados os Juizes desse fato, não podem eles, ainda que intimamente considerem os réus culpados, condená-los sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva.

Com efeito, no processo criminal, máxime para condenar, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica. Condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e sua autoria, não bastando alta probabilidade desta ou daquele. E não pode, portanto, ser a certeza subjetiva, formada na consciência do julgador, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio.

Note-se que, tal assertiva encontra respaldo no princípio da presunção de inocência consagrado no inciso LVII do artigo 5º da Constituição da República - bem como nos artigos 9º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789; 26 da Declaração Americana de Direitos e Deveres de 02 de maio de 1948 e 11 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão da ONU -, consubstanciado nos brocardos *in dubio pro reo* e *dubio est favor rei*.

Aliás, com a adesão do Brasil à Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica -, conforme Dec. 678 de 6 de novembro de 1992, vige, no país, a regra de que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa (art. 8º, 2, da Convenção).

Destarte, conforme leciona Alexandre de Moraes, o devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-Persecutor e plenitude de defesa.

Portanto, na medida em que há insuficiência probatória para demonstrar a autoria do delito descrito na denúncia, a absolvição do réu é medida que se impõe, sob pena de se laborar em arbítrio.

III. Decisão

À evidência do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal a fim de ABSOLVER o acusado LEONARDO JÚLIO COUTO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Jardinópolis, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA